CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)

Pelo presente instrumento particular, de um lado **SANTOS E FEL WIRELESS E INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.823.751/0001-50, doravante denominada **CONTRATADA**, e de outro lado o cliente identificado no sistema IXC, doravante denominado **CONTRATANTE**, têm entre si justo e contratado o que segue, nos termos da legislação vigente, do Código de Defesa do Consumidor e das normas da ANATEL.

1. OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de acesso à Internet em banda larga, na modalidade Comunicação Multimídia (SCM), conforme plano contratado e descrito em anexo.

1. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

O serviço será disponibilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ressalvadas interrupções decorrentes de manutenção técnica programada, casos fortuitos, força maior, falhas de energia, atos de terceiros ou eventuais limitações da infraestrutura de telecomunicações.

1. LOGIN E SENHA

O CONTRATANTE receberá credenciais de acesso pessoais e intransferíveis, sendo responsável por sua guarda e utilização, bem como por quaisquer danos decorrentes de uso indevido.

1. INSTALAÇÃO, FIDELIDADE E PRAZO DE PERMANÊNCIA

A CONTRATADA concederá benefício relacionado à instalação, ativação e disponibilização de equipamentos, razão pela qual este contrato possui prazo mínimo de permanência de **12 (doze) meses**, contados a partir da ativação do serviço.

Em caso de rescisão antecipada por iniciativa do CONTRATANTE, será cobrada multa proporcional ao período restante do contrato, limitada ao valor do benefício concedido, conforme regulamentação da ANATEL.

Não será cobrada multa nos casos de descumprimento contratual por parte da CONTRATADA ou por inviabilidade técnica comprovada no endereço do CONTRATANTE.

1. PAGAMENTO E REAJUSTE

O pagamento será realizado mensalmente, conforme vencimento indicado no documento de cobrança. O atraso implicará suspensão do serviço, sem cancelamento automático do contrato.

Os valores poderão ser reajustados anualmente pelo índice IGP-M ou outro que venha a substituí-lo, mediante

comunicação prévia ao CONTRATANTE.

1. USO ADEQUADO DO SERVIÇO

O CONTRATANTE compromete-se a utilizar o serviço em conformidade com a legislação vigente, não praticando atos ilícitos, ofensivos ou que violem direitos de terceiros.

1. EQUIPAMENTOS EM COMODATO

Os equipamentos necessários à prestação do serviço poderão ser fornecidos em regime de comodato, conforme disponibilidade de estoque e necessidade técnica, não sendo garantida marca ou modelo específico.

O CONTRATANTE deverá conservar os equipamentos e devolvê-los em até 10 dias após o encerramento do contrato, sob pena de cobrança do valor de mercado em caso de não devolução ou dano.

1. RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias, observadas as obrigações pendentes, inclusive fidelidade e devolução de equipamentos.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

Este contrato é regido pelas leis brasileiras. Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeirinha/RS para dirimir quaisquer controvérsias, com renúncia de qualquer outro.